



REGULAMENTO FPC

REGULAMENTO DISCIPLINAR DA UNIÃO VELOCIPÉDICA PORTUGUESA – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CICLISMO (UVP-FPC)

(De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de dezembro)

Versão Aprovada por unanimidade em Reunião de Direção de 13.12.2018

Alterada em Reunião de Direção de 30.12.2020

Alterada em Reunião de Direção de 28.12.2022

Alterada em Reunião de Direção de 17.12.2024

Alterada em Reunião de Direção de 23.05.2025

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º

Norma Habilitante

1. O presente Regulamento é aprovado ao abrigo do disposto no artigo 10.º, 11.º, alínea a) do n.º 2 do artigo 41.º e artigos 52.º a 57.º do Regime Jurídico das Federações Desportivas, aprovado pelo ~~elaborado à luz do regime jurídico habilitante~~ o Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de Dezembro, alterado pela lei n.º 74/213, de 6 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 93/2014, de 23 de junho, pela Lei n.º 101/2017 de 28 de agosto, e pela Lei n.º 23/2024 de 15 de fevereiro.
2. Excetuam-se da aplicação deste Regulamento as condutas relacionadas com atos de dopagem, as quais estão previstas e são sancionadas de acordo com o Regulamento Antidopagem da UVP-FPC.
3. O Regulamento Médico UVP-FPC e o Regulamento de Prevenção da Violência regem especificamente as infrações disciplinares verificadas em cada um dos seus respetivos âmbitos.
4. Em caso de concurso de normas do presente Regulamento com normas de algum dos regulamentos identificados nos números 2. e 3. supra, prevalecerão as normas especiais destes últimos.

Artigo 2.º

Âmbito Subjetivo

1. Estão sujeitos ao poder disciplinar da UVP-FPC, todas as pessoas, singulares ou coletivas, que, à data da prática da infração, se encontravam filiados nesta Federação desportiva.
2. O presente Regulamento aplica-se igualmente a qualquer pessoa que, não estando inscrita na UVP/FPC, participar num evento desportivo por esta homologado, na qualidade de ciclista, treinador, dirigente, médico, massagista, ou no exercício de qualquer outra função de apoio aos ciclistas no referido evento desportivo.

3. Do mesmo modo, o presente Regulamento aplica-se a qualquer pessoa que, não estando inscrita na UVP/FPC, seja à data dos factos trabalhador, voluntário, membro de órgão social da UVP-FPC ou de uma Associação filiada, mandatário ou prestador de serviços afeto a qualquer equipa de ciclismo, dirigente de clube, empresário desportivo ou organizador de provas.

Artigo 3.º

Âmbito Territorial e Circunstancial

O presente Regulamento aplica-se às infrações cometidas em território nacional, dentro e fora de competição.

Artigo 3.º-A

Definições

1. Para efeitos do presente Regulamento entende-se por:
 - a) Agente desportivo: as pessoas, singulares ou coletivas, abrangidas pelo artigo 2.º deste Regulamento, designadamente membros de órgão social da UVP-FPC ou de Associação de Ciclismo, clubes, dirigentes dos clubes, ciclistas, Comissários, treinadores, pessoal de apoio e empresários desportivos;
 - b) Autoridade Desportiva: Comissário de ciclismo, Delegado da FPC e, em geral, qualquer pessoa que goze de poderes de autoridade no âmbito de competição ou evento velocipédico;
 - c) Clube: clube de ciclismo, organizado e constituído sob a forma jurídica de pessoa coletiva, que tenha uma ou mais equipas de ciclismo. Incluem-se neste conceito as sociedades desportivas (nos termos definidos na Lei n.º 39/2023, de 4 de agosto);
 - d) Empresário desportivo: a pessoa, singular ou coletiva que exerce a atividade de representação ou intermediação, ocasional ou permanente, na celebração de contratos desportivos de ciclistas ou treinadores de ciclismo;
 - e) Pessoal de apoio: mecânico, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, massagista e, em geral, qualquer pessoa que exerça, seja a que título for, num clube, funções relacionadas com a prática do ciclismo;
 - f) Treinador: o Diretor Desportivo e, em geral, todo aquele que exerça, seja a que título for, funções relacionadas com o treino e orientação tática de equipa de ciclismo inscrita na FPC.

Artigo 4.º

Princípio da Igualdade

Todos os agentes desportivos são iguais perante os Estatutos ou qualquer Regulamento aprovado pela UVP-FPC.

Artigo 5.º

Princípio da Legalidade

Só pode ser punido disciplinarmente o facto descrito e declarado passível de sanção por lei ou regulamento anterior ao momento da sua prática.

Artigo 6.º

Aplicação no Tempo

1. As sanções são determinadas pelas normas sancionatórias vigentes no momento da prática dos factos,
2. O facto considera-se praticado no momento em que o agente atuou ou, no caso de omissão, deveria ter atuado.
3. Quando as normas disciplinares vigentes no momento da prática do facto punível forem diferentes das estabelecidas em regulamento ou lei posterior, é sempre aplicado o regime que concretamente se mostrar mais favorável ao agente; se tiver havido condenação, ainda que transitada em julgado, cessam a execução e os seus efeitos disciplinares logo que a parte da pena que se encontrar cumprida atinja o limite máximo da pena prevista na lei posterior.

Artigo 7.º

Direito Subsidiário

Na determinação da responsabilidade disciplinar é subsidiariamente aplicável o disposto no Código Penal; relativamente à tramitação, é subsidiariamente aplicável o Código do Procedimento Administrativo e, subsequentemente, o Código de Processo Penal, com as necessárias adaptações.

Artigo 8.º

Deveres Gerais

Todos aqueles que estejam sujeitos ao presente Regulamento devem agir em conformidade com os princípios da ética, da defesa do espírito desportivo, da verdade desportiva, do fair play, da lealdade e da probidade.

Artigo 8.º-A

(Responsabilidade dos Clubes)

1. Os clubes estão sujeitos ao dever de zelar pela defesa da ética e do espírito desportivo, pelo que se lhes impõe, em especial, o cumprimento de deveres de formação, controlo e vigilância

dos seus dirigentes, ciclistas, treinadores e pessoal de apoio e adeptos, consubstanciados na adoção de medidas adequadas e idóneas para minimizar, ou eliminar, o risco da prática de infrações disciplinares por qualquer daquelas pessoas.

2. A responsabilidade dos clubes não exclui a responsabilidade individual do ciclista, dirigente, treinador ou membro do pessoal de apoio infrator.
3. Os clubes têm, para além do mais, o dever de garantir que os seus dirigentes, ciclistas, treinadores e pessoal de apoio e, em geral, qualquer pessoa que neles exerça funções relacionadas com a prática do ciclismo, seja a que título for, se encontram devidamente inscritos na UVP-FPC.

Artigo 9.º

Responsabilidade Civil e Criminal

O procedimento disciplinar em matéria desportiva é independente, e não limita nem exclui, a responsabilidade civil ou criminal que couber aos factos praticados.

Artigo 10.º

Participação Obrigatória

Se a infração revestir carácter contra-ordenacional ou criminal, o órgão disciplinar dará conhecimento do facto às entidades competentes.

Artigo 10.º-A

Canal de Denúncia

A UVP-FPC dispõe de um canal de denúncia interna, destinado a factos suscetíveis de configurarem infração de normas de defesa da ética desportiva, nos termos e para os efeitos da Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro.

Artigo 11.º

Extinção da Responsabilidade Disciplinar

A responsabilidade disciplinar extingue-se:

- a) Pelo cumprimento da pena;
- b) Pela prescrição do procedimento disciplinar;
- c) Pela prescrição da pena;
- d) Pela morte ou extinção do infrator;
- e) Pela amnistia.

Artigo 12.º

Titularidade do Poder Disciplinar

1. O poder disciplinar da UVP-FPC é exercido pelos Comissários e Árbitros, relativamente às infrações leves ocorridas em prova e aí sancionadas, e pelo Conselho de Disciplina e pelo Conselho de Justiça, relativamente às restantes infrações.
2. As decisões dos Comissários e Árbitros relativas a incidente verificados na corrida, resultantes da aplicação das «regras do jogo», são definitivas e não são passíveis de recurso, salvo nos casos especialmente previstos como recorríveis no artigo 12.4.001 do UCI Cycling Regulations e exclusivamente quanto à multa aplicada. Tratando-se de decisão recorrível, o recurso é interposto para o Conselho de Disciplina, no prazo máximo de 10 dias após a notificação da decisão, e deverá conter, sob pena de imediato indeferimento, fundamentação e o oferecimento ou a indicação dos meios de prova a produzir.
3. O recurso a que alude o número anterior não tem efeito suspensivo, salvo se o contrário for determinado pelo Conselho de Disciplina.
4. Das decisões condenatórias do Conselho de Disciplina há recurso para o Conselho de Justiça ou para o Tribunal Arbitral do Desporto.

Artigo 13.º

Competências do Conselho de Disciplina

Entre outras que lhe sejam expressamente atribuídas, compete ao Conselho de Disciplina:

- a) Apreciar e punir, de acordo com a lei e os regulamentos federativos, as infrações disciplinares em matéria desportiva;
- b) Emitir parecer sobre propostas de alteração, suspensão ou revogação dos estatutos da U.V.P./F.P.C. e demais regulamentos, em matéria de disciplina;
- c) Emitir parecer obrigatório sobre questões de interpretação ou integração dos estatutos e demais regulamentos da U.V.P./F.P.C., em matéria de disciplina;
- d) Elaborar parecer obrigatório sobre a elaboração e alteração do Regulamento do Conselho de Disciplina;
- e) Propor à Assembleia-Geral da U.V.P./F.P.C. perdões gerais e amnistias das penas.

Artigo 14.º

Competências do Conselho de Justiça

Compete ao Conselho de Justiça conhecer dos recursos das decisões de natureza disciplinar tomadas pelo Conselho de Disciplina que não sejam, nos termos da Lei n.º 74/2013, de 6 de setembro, da competência exclusiva do Tribunal Arbitral do Desporto.

Artigo 15.º

Competência Territorial

O Conselho de Disciplina e o Conselho Jurisdicional exercem as respetivas competências relativamente a atos, provas ou competições, quer de nível nacional, quer internacional, salvo se para estas houver jurisdição própria.

CAPÍTULO II INFRAÇÕES DISCIPLINARES

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 16.º

Infração Disciplinar

Considera-se infração disciplinar a ação ou omissão, ainda que meramente culposas, praticadas pelos agentes desportivos, no exercício das suas funções ou atividades, e em violação dos deveres gerais ou especiais decorrentes dos Estatutos da UVP-FPC, dos Regulamentos da UVP-FPC, ou na demais legislação desportiva em vigor.

Artigo 17.º

Tentativa

1. A tentativa do cometimento de qualquer infração é sancionável, sendo a medida abstrata das sanções equivalente a metade dos limites mínimos e máximos das aplicáveis à infração consumada.
2. Para os efeitos do presente Regulamento, o conceito de tentativa é o constante do Código Penal Português.

Artigo 18.º

Culpa

Salvo disposição em contrário, qualquer infração é sancionável, independentemente de ser praticada com dolo ou com negligência.

Artigo 19.º

Causas que Excluem a Ilícitude ou Culpa

São consideradas causas de exclusão da ilicitude ou da culpa as seguintes:

- a) A coação física;
- b) A privação accidental e involuntária do exercício das faculdades intelectuais no momento da prática da infração;
- c) A legítima defesa;
- d) A atuação em estado de necessidade ou em estado de necessidade desculpante.

Artigo 20.º

Classificação das Infrações

- 1. As infrações em matéria disciplinar, nomeadamente as previstas neste Regulamento, classificam-se em leves, graves e muito graves, nos termos dos números seguintes.
- 2. São infrações leves as sancionáveis apenas com repreensão escrita, multa até €1.000 (mil euros) ou suspensão por período inferior a 1 (um) mês.
- 3. São infrações graves as sancionáveis com pena de multa superior a €1.000 (mil euros) e/ou suspensão por período superior a 1 (um) mês mas inferior a um ano.
- 4. São infrações muito graves as sancionáveis com pena de suspensão superior a um ano.

Artigo 21.º

Sanções Disciplinares

As sanções disciplinares aplicáveis aos agentes desportivos são as previstas na lei, nos Estatutos e demais regulamentos federativos da UVP-FPC, tendo os seguintes significados:

- a) Repreensão Escrita: consiste numa admoestação escrita dirigida ao infrator, com exposição sucinta dos factos praticados e das normas violadas, instando-o a corrigir o seu comportamento;
- b) Perda de Pontos: consiste na perda de pontos obtidos durante uma prova, e pode ser aplicada sempre que a infração tenha sido cometida durante a referida prova;
- c) Desqualificação: determina a invalidação de todos os resultados e classificações alcançados pelo infrator (ciclista e/ou clube) nos eventos nos quais foi praticada a infração, bem com a perda dos respetivos prémios, pontos e medalhas. Exceto se tal não for possível, pelo tipo de prova em causa, o lugar do infrator desqualificado será ocupado pelo ciclista ou clube que ocupe o lugar seguinte na classificação, e assim sucessivamente, de forma a que todos os lugares da classificação sejam atribuídos;
- d) Multa: sanção pecuniária aplicável de acordo com a lei e os regulamentos;

- e) Suspensão: consiste na suspensão do infrator, que ficará impedido, por prazo determinado, de praticar qualquer atividade ligada à modalidade.
- f) Impossibilidade de inscrição: determina a impossibilidade de inscrição na FPC por um determinado período de tempo;
- g) Impedimento de participação em competições desportivas: determina a impossibilidade do visado pela sanção se inscrever, ser inscrito, ou de qualquer forma participar, em provas de ciclismo organizadas ou homologadas pela FPC, ou pela UCI, por um determinado período de tempo ou número de provas. Sendo a sanção aplicada a clube que tenha mais do que uma equipa, a mesma será cumprida pela equipa do escalão no qual se verificou a prática da infração.

SECÇÃO II

INFRAÇÕES E SANÇÕES

Artigo 22.º

Ofensa Corporal

- 1. O agente desportivo que, durante um evento velocipédico ou um evento/cerimónia no qual intervenha a FPC, ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa, licenciada ou não, será punido com suspensão de 3 meses a 2 anos.
- 2. Caso a ofensa seja causada em autoridade desportiva, será punida com suspensão de 1 a 4 anos.
- 3. No caso previsto no n.º 1, se da agressão resultar prejuízo grave para a verdade desportiva, pode ainda ser aplicada, a título de sanção acessória:
 - i. caso o infrator seja ciclista: a sanção de desqualificação do infrator da prova ou evento desportivo;
 - ii. caso o infrator seja dirigente, treinador ou elemento do pessoal de apoio: a sanção de desqualificação da equipa ou clube da prova ou evento desportivo.

Artigo 23.º

Ameaça

- 1. O agente desportivo que ameaçar um licenciado, um membro de órgão social da UVP-FPC, dos Clubes e suas Associações, um organizador, ou um espectador, de forma adequada a provocar-lhe medo ou inquietação, será punido com suspensão de 2 meses a 1 ano.

2. Se a ameaça incidir sobre autoridade desportiva, será punida com suspensão de 6 meses a 2 anos.

Artigo 24.º

Difamação

1. O agente desportivo que, dirigindo-se a terceiro, imputar a um licenciado, a um membro de órgão social UVP-FPC, dos Clubes e suas Associações, a um organizador, a uma equipa ou Clube ou a um espectador, mesmo sob a forma de suspeita, um facto, ou formular sobre ela um juízo, ofensivo da sua honra ou consideração, será punido com suspensão 2 meses a 1 ano.
2. Se a injúria incidir sobre a autoridade desportiva, será punida com suspensão de 6 meses a 2 anos.
3. Em ambos os casos previstos nos números precedentes, se as imputações forem aptas a atingir o visado em razão da sua ascendência, género, raça, nacionalidade, etnia, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual, os limites mínimo e máximo das molduras são elevados para o dobro.
4. A conduta não é punível quando o agente provar a verdade da mesma imputação ou tiver fundamento sério para, em boa fé, a reputar verdadeira.

Artigo 25.º

Injúria

1. O agente desportivo que injuriar um licenciado, um membro de órgão social da UVP-FPC, dos Clubes e suas Associações, um Comissário ou outra autoridade desportiva, um organizador ou a um espectador, imputando-lhe factos, mesmo sob a forma de suspeita, ou dirigindo-lhe palavras ou gestos ofensivos da sua honra ou consideração, será punido com suspensão de 15 dias a 6 meses e multa até €1.000 (mil euros).
2. Se as imputações forem aptas a atingir o visado em razão da sua ascendência, género, raça, nacionalidade, etnia, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual, os limites mínimo e máximo das molduras são elevados para o dobro.
3. A conduta não é punível quando o agente provar a verdade da mesma imputação ou tiver fundamento sério para, em boa fé, a reputar verdadeira.

Artigo 26.º

Equiparação

À injúria e difamação verbais serão equiparadas as feitas por escrito, gestos, imagens ou qualquer outro meio de expressão.

Artigo 27.º

Publicidade da Injúria ou da Difamação

1. Se, no caso das infrações previstas nos artigos 14.º, 15.º e 16.º:
 - a) A ofensa for praticada por meios ou em circunstâncias que facilitem a sua divulgação; ou,
 - b) Tratando-se de imputação de factos, se averiguar que o agente conhecia a falsidade da imputação;a medida da punição da difamação ou da injúria será elevada em um terço nos seus limites mínimo e máximo.
2. Se a infração for cometida através de meio de comunicação social, para além da multa aplicável, o agente será punido com suspensão até 2 anos.

Artigo 28.º

Ofensa à UVP-FPC, Associação, Clube ou Organizador

1. Quem, através de qualquer meio de expressão, imputar factos, mesmo sob a forma de suspeita, ou formular juízo ofensivo da honra, consideração ou prestígio da UVP-FPC, Clube, Associação ou Organizador nela filiados, é punido com pena de suspensão de 1 mês a 1 ano e multa até €2.000.
2. É correspondentemente aplicável a esta infração o disposto no artigo anterior.

Artigo 29.º

Incitamento a Práticas Antidesportivas

1. O agente que incitar à prática de agressão, injúria, desobediência às decisões da arbitragem, à alteração da ordem desportiva ou ao desrespeito a qualquer autoridade desportiva, será punido com suspensão de 3 meses a 6 meses e multa até €500 (quinhentos euros).
2. Se do incitamento resultar a verificação de qualquer dos referidos atos, a pena será elevada para o dobro, nos seus limites mínimo e máximo.

Artigo 30.º

Alteração da Ordem e Disciplina

1. O agente desportivo que, pela gravidade da sua conduta, ponha em causa a ordem desportiva ou o respeito devido a qualquer autoridade desportiva, ou tenha comportamentos ofensivos da moral ou dos bons costumes, será punido com suspensão de 3 a 6 meses.
2. O agente desportivo que seja indiciado por ato ilícito que, pela sua natureza e alcance, afete a boa imagem, o prestígio, a honorabilidade, a estabilidade da modalidade e das suas instituições, verá os seus direitos suspensos até à decisão judicial sobre os factos que lhe deram causa.
3. O agente desportivo que seja condenado por ato ilícito que, pela sua natureza e alcance, afete gravemente a boa imagem, o prestígio, a honorabilidade, a estabilidade da modalidade e das suas instituições perante a opinião pública e o Estado, será punido com pena de suspensão até 10 anos e multa até €5.000.
4. O agente desportivo que incite ou encoraje a xenofobia, a discriminação, o ódio ou violência, será punido com pena de suspensão até 10 anos e multa até €5.000.

Artigo 31.º

Manobra Dilatória

O agente desportivo que, injustificadamente, procure retardar ou impedir a realização ou continuação de uma prova, será punido com pena de suspensão até 3 meses e multa até €500.

Artigo 32.º

Danos sobre Instalações e Equipamentos

O agente desportivo que provocar ou incitar o dano em instalações ou equipamentos desportivos, utilizados sob a égide da UVP-FPC, será punido com suspensão de 3 meses a 1 ano, acrescida de multa até ao dobro do valor dos prejuízos materiais provocados.

Artigo 33.º

Furto ou Roubo de Equipamento

O agente desportivo que furtar ou roubar algum equipamento desportivo, propriedade da UVP-FPC ou de um organizador de prova, será punido com suspensão de 3 meses a 1 ano, acrescida de multa até ao dobro do valor dos prejuízos materiais provocados.

Artigo 34.º

Corrupção Passiva

1. O agente desportivo que, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, sem que lhe seja devida, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para um qualquer ato ou omissão destinados a alterar ou falsear o resultado de uma competição desportiva, ainda que anteriores àquela solicitação ou aceitação, será punido com a pena de suspensão de 2 a 10 anos.
2. No caso de a infração prevista no número anterior ser praticada por clube, será sancionada com sanção de impedimento de participação em competições desportivas pelo período de 1 a 3 épocas desportivas e, acessoriamente, desqualificação.

Artigo 34.º-A

Corrupção Ativa

1. O agente desportivo que, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, der ou prometer a agente desportivo, ou a terceiro com conhecimento daquele, vantagem patrimonial ou não patrimonial, que lhe não seja devida, com o fim indicado no artigo anterior, será punido com a pena de suspensão de 1 a 5 anos.
2. No caso de a infração prevista no número anterior ser praticada por clube, será sancionada com impedimento de participação em competições desportivas pelo período de 1 a 3 épocas desportivas e, acessoriamente, desqualificação.

Artigo 34.º-B

Tráfico de Influência

1. O agente desportivo que, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para abusar da sua influência, real ou suposta, junto de qualquer agente desportivo, com o fim de obter uma qualquer decisão destinada a alterar ou falsear o resultado de uma competição desportiva, é punido com pena de suspensão de 1 a 5 anos, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição regulamentar.
2. O agente desportivo que, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, der ou prometer a outra pessoa vantagem patrimonial ou não patrimonial, para o fim referido no número anterior, é punido com pena de suspensão de 1 a 5 anos, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição regulamentar.

3. A tentativa é punível.
4. No caso de as infrações previstas nos números precedentes serem praticada por clube, serão sancionadas com impedimento de participação em competições desportivas período de 1 a 3 épocas desportivas e, acessoriamente, desqualificação.

Artigo 34.º-C

Recebimento ou Oferta Indevidos de Vantagem

1. O agente desportivo que, no exercício das suas funções ou por causa delas, por si, ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, que não lhe seja devida, é punido com pena de suspensão de 1 a 5 anos.
2. O agente desportivo que, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, der ou prometer a agente desportivo, ou a terceiro por indicação ou conhecimento daquele, vantagem patrimonial ou não patrimonial, que não lhe seja devida, no exercício das suas funções ou por causa delas, é punido com pena de suspensão de 1 a 5 anos.
3. No caso de as infrações previstas nos números precedentes serem praticada por clube, serão sancionadas com impedimento de participação em competições desportivas pelo período de 1 a 3 épocas desportivas e, acessoriamente, desqualificação.
4. Excluem-se do disposto nos números anteriores as condutas socialmente adequadas e conformes aos usos e costumes.

Artigo 34.º-D

Associação Criminosa

1. O agente desportivo que promover, fundar, participar ou apoiar grupo, organização ou associação cuja finalidade ou atividade seja dirigida à prática de um ou mais crimes previstos no Regime Jurídico da Integridade do Desporto e do Combate aos Comportamentos Antidesportivos (Lei n.º 14/2024, de 19 de janeiro), é punido com pena de suspensão de 1 a 5 anos.
2. O agente desportivo que chefiar ou dirigir os grupos, organizações ou associações referidas no número anterior é punido com pena de suspensão de 1 a 5 anos.

3. Para os efeitos do disposto no presente artigo, considera-se que existe grupo, organização ou associação quando esteja em causa um conjunto de, pelo menos, três pessoas atuando concertadamente durante um certo período.
4. No caso de as infrações previstas nos números precedentes serem praticada por clube, serão sancionadas com impedimento de participação em competições desportivas pelo período de 1 a 3 épocas desportivas e, acessoriamente, desqualificação.

Artigo 34.º-E

Coação Desportiva

1. O agente desportivo que, por meio de violência ou de ameaça com mal importante, exercida sobre um agente desportivo, o constranger a uma ação ou omissão, com o fim de influenciar as incidências ou os resultados, de um jogo, evento ou competição desportiva, é punido com pena de suspensão de 6 meses a 3 anos.
2. No caso de a infração prevista no número anterior ser praticada por clube, será sancionada com impedimento de participação em competições desportivas pelo período de 1 a 2 épocas desportivas e, acessoriamente, desqualificação.

Artigo 34.º-F

Apostas Desportivas Fraudulentas

1. O agente desportivo que atuar no sentido de influenciar as incidências ou os resultados de um jogo, evento ou competição desportiva, com o propósito de obter uma vantagem em aposta desportiva, é punido com pena de suspensão de 6 meses a 3 anos.
2. No caso de a infração prevista no número anterior ser praticada por clube, será sancionada com impedimento de participação em competições desportivas pelo período de 1 a 2 épocas desportivas e, acessoriamente, desqualificação.

Artigo 34.º-G

Aposta Antidesportiva

1. O agente desportivo que fizer, ou em seu benefício mandar fazer, aposta desportiva à cota, online ou de base territorial, relativamente a incidências ou a resultado de quaisquer eventos, provas ou competições desportivas nos quais participe ou esteja envolvido, é punido com pena de suspensão de 6 meses a 3 anos.

2. No caso de a infração prevista no número anterior ser praticada por clube, será sancionada com impedimento de participação em competições desportivas pelo período de 1 a 2 épocas desportivas e, acessoriamente, desqualificação.

Artigo 34.º-H

Incumprimento do Dever de Denúncia

1. O agente desportivo que tenha conhecimento ou suspeite de comportamentos antidesportivos contrários aos valores da verdade, da lealdade e da correção e suscetíveis de alterar de forma fraudulenta uma competição desportiva ou o respetivo resultado e não os comunique imediatamente ao Ministério Público, é punido com pena de suspensão de 6 meses a 3 anos.
2. No caso de a infração prevista no número anterior ser praticada por clube, será sancionada com impedimento de participação em competições desportivas pelo período de 1 a 2 épocas desportivas e, acessoriamente, desqualificação.

Artigo 34.º-I

Incumprimento da Proibição de Exercício de Certas Atividades

O Comissário de Ciclismo ou demais autoridades desportivas, membro do conselho de arbitragem e o titular de órgão da respetiva associação de classe que realize negócio com clube ou outra pessoa coletiva que integre a UVP-FPC, seja gerente ou administrador de empresa que realize negócios com a UVP-FPC ou detenha nessa empresa participação social superior a 5 % do capital, ou desempenhe quaisquer funções em empresa na qual dirigente de clube detenha posição relevante, é punido com pena de suspensão de 2 a 10 anos.

Artigo 34.º-J

Violação dos Deveres Referentes a Incompatibilidades e Transparência das Sociedades Desportivas

1. A sociedade desportiva que incumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos n.ºs 1 a 3, do artigo 21.º, da Lei n.º 39/2023, de 4 de agosto, é punido, em primeira infração, com multa de €500,00 a €2.500,00 e, em caso de reincidência, com sanção de impedimento de participação em competições desportivas pelo período de 1 a 2 épocas desportivas e multa entre €1.000,00 e €5.000,00.
2. A sociedade desportiva que incumprir qualquer dos deveres de transparência estabelecidos nos n.ºs 1 a 5, do artigo 22.º, da Lei n.º 39/2023, de 4 de agosto, é punido, em primeira infração, com multa de €500,00 a €2.500,00 e, em caso de reincidência, com sanção de impedimento de participação em competições desportivas pelo período de 1 a 2 épocas desportivas e multa entre €1.000,00 a €5.000,00.

3. A sociedade desportiva que incumprir qualquer dos deveres referentes ao aumento do capital social estabelecidos nos n.ºs 1 a 6, do artigo 23.º, da Lei n.º 39/2023, de 4 de agosto, é punido, em primeira infração, com multa de €500,00 a €2.500,00 e, em caso de reincidência, com sanção de impedimento de participação em competições desportivas pelo período de 1 a 2 épocas desportivas e multa entre €1.000,00 a €5.000,00.

Artigo 34.º-K

Violação dos Deveres de Informação Referentes a Transferências

1. A sociedade desportiva que incumpra dolosa e reiteradamente algum dos deveres previstos nos n.ºs 1 e 2, do artigo 27.º, da Lei n.º 39/2023, de 4 de agosto é punida com impossibilidade de inscrição do praticante desportivo em causa em competições nacionais e, no caso de transferências para clubes ou sociedades desportivas com sede fora de Portugal, a aplicação ao clube ou sociedade desportiva interveniente com sede em território nacional, no caso de conduta dolosa, com multa de €1.000,00 a €5.000,00.
2. A violação de deveres laborais na relação com praticantes e treinadores por parte de sociedade desportiva é punida com multa de €1.000,00 a 5.000,00.

Artigo 34.º-L

Violação de Outros Deveres Referentes a Sociedades Desportivas

A sociedade desportiva que incumprir qualquer outro dever estabelecido na Lei n.º 39/2023, de 4 de agosto, não especificamente sancionado nos artigos precedentes, é punida com multa de €500,00 a €2.500,00.

Artigo 35.º

Destruição do Relatório do Comissário

O agente desportivo que destruir, danificar, dissimular ou subtrair o relatório do Comissário, ou qualquer outro documento que relate o desenrolar de prova, com a intenção de ocultar os factos nele descritos, será punido com a pena de suspensão de 6 meses a 2 anos e pena de multa até €3.000.

Artigo 36.º

Encobrimento

O agente desportivo que frustrar ou iludir a atividade da UVP-FPC, com a intenção de evitar que outrem que tenha praticado uma infração disciplinar seja submetido a procedimento disciplinar, será punido com suspensão de 6 meses a 1 ano.

Artigo 37.º

Inscrição Irregular

1. O Clube ou Associação que, com dolo, inscreva irregularmente um outro agente desportivo, será punido com multa até €1.000.
2. O ciclista que se inscreva ou participe em prova sem ter inscrição válida na UVP-FPC, estando irregularmente inscrito será desqualificado e punido com suspensão até 3 meses.

Artigo 38.º

Falsidade de Dados, Documentos ou Declarações

1. Qualquer agente desportivo que forneça dados ou documentos falsos à UVP-FPC será punido com suspensão de 6 meses a 2 anos e multa até €3.000.
2. Se os dados ou documentos falsos, a que se refere o número anterior, forem fornecidos num pedido de filiação, inscrição em prova, para além da sanção ali prevista, o agente desportivo infrator verá ainda o pedido de filiação ou inscrição recusado.
3. Qualquer agente desportivo que preste declarações falsas perante a UVP-FPC, ou algum dos seus órgãos, será punido com suspensão de 3 meses a 1 ano e multa até €1.500.
4. A falsidade de qualquer declaração prestada em caso de registo de equipa ou a falsidade de quaisquer dados ou documentos apresentados para instruir o respectivo pedido, será punida com suspensão de 3 meses a 1 ano e multa até €1.500 para o responsável financeiro que tenha subscrito o pedido de registo, bem como para qualquer outro filiado que tenha subscrito documento falso apresentado com tal pedido.

Artigo 39.º

Exercício Irregular de Funções

1. O clube que, incumprindo o dever a que alude o n.º 3, do artigo 8.º-A, do presente Regulamento, permita que pessoa não devidamente inscrita na UVP-FPC exerça funções relacionadas com a prática do ciclismo, é sancionado com multa entre €500,00 e €2.500,00, podendo ainda ser-lhe aplicadas as sanções acessórias de desqualificação do evento desportivo e impedimento de participação em competições desportivas pelo período de 3 meses a 1 ano.
2. Quem exercer funções relacionadas com a prática do ciclismo, em clube, sem se encontrar inscrito na UVP-FPC, é sancionado com a sanção de impossibilidade de inscrição na FPC

pelo período de 1 (uma) a 3 (três) épocas desportivas e, acessoriamente, com multa a fixar entre os €500,00 (quinhentos euros) e os €5.000,00 (cinco mil euros).

- 3.** Qualquer agente desportivo filiado que exerça, de facto, funções diferentes das permitidas pela licença de que é titular, será punido com suspensão de 6 meses a 2 anos e multa até €3.000.

Artigo 40.º

Não Comparência na Cerimónia Protocolar

1. No final de uma prova de ciclismo, os agentes desportivos são obrigados a manterem-se no recinto pelo tempo necessário a permitir a sua presença no pódio durante a realização da cerimónia protocolar de entrega de prémios.
2. Quando chamado pelo speaker, o agente desportivo deve comparecer de imediato no pódio.
3. O agente desportivo que incumpra alguma das obrigações previstas neste artigo é punido com pena de multa até €1.500.

Artigo 41.º

Faltas de Comparência Não Justificadas

1. Sempre que devidamente convocado ou notificado, pela UVP-FPC ou pelo Conselho de Disciplina, o agente desportivo deve comparecer no local e à hora marcadas.
2. A falta não justificada aos treinos, estágios ou concentração de seleções nacionais é punível com pena de multa até €300.
3. A falta não justificada a uma prova das seleções nacionais é punível com pena de suspensão até 3 meses e pena de multa até €1.000.
4. A falta não justificada a uma convocatória emitida pelo Conselho de Disciplina, no âmbito de processo disciplinar, é punível com pena de multa até €200.

Artigo 42.º

Não Utilização em Prova das Camisolas Devidas

1. O ciclista que numa prova por etapas não utilize, injustificadamente, a camisola de líder da classificação que lhe pertence naquela data, é punido com multa até €2.000. Por esta prática será ainda sancionada a equipa do ciclista, com multa até €5.000.

2. O ciclista campeão nacional que numa prova não utilize, injustificadamente, a camisola de campeão nacional, é punido com multa até €2.000. Por esta prática será ainda sancionada a equipa do ciclista, com multa até €5.000.
3. O ciclista que, ao serviço da Seleção Nacional, não utilize o equipamento oficial da Seleção, é punido com multa até €5.000.

Artigo 42.º-A

(Posse de Substâncias ou Métodos Proibidos)

1. Sem prejuízo da responsabilidade individual dos envolvidos, consubstancia a prática de infração disciplinar pelo clube:
 - (a) a posse em competição, por parte de dirigente, ciclista, treinador ou membro do pessoal de apoio, de qualquer substância ou método proibido (previstos na Lista de Substâncias e Métodos Proibidos, aprovada anualmente por Portaria), bem como a posse fora da competição de qualquer substância ou método proibido que não seja consentido fora de competição, exceto se for demonstrado que decorre de uma autorização de utilização terapêutica ou que não visa a prática de ato de dopagem;
 - (b) a mera presença de substância ou método proibido nas viaturas ou instalações do clube, ou em qualquer viatura ou alojamento que esteja a ser utilizado pelo clube, ainda que apenas temporariamente, exceto se for demonstrado que se destina a toma a coberto de uma autorização de utilização terapêutica ou que não visa a prática de ato de dopagem.
2. O clube que praticar alguma das infrações disciplinares previstas no número anterior é sancionado com multa entre €1.000,00 e €10.000,00, podendo ainda ser-lhe aplicadas as sanções acessórias de desqualificação do evento desportivo e impedimento de participação em competições desportivas pelo período de três meses a 3 anos.

Artigo 42.º-B

(Violação dos Deveres de Formação, Controlo e Vigilância em Matéria de Dopagem)

1. O clube que, incumprindo os deveres a que alude o artigo 8.º-A deste Regulamento, permita que dois ou mais agentes desportivos a si ligados violem quaisquer normas antidopagem, num período de 12 (doze) meses, pratica uma infração disciplinar.
2. O clube que praticar a infração disciplinar prevista no número anterior é sancionado com multa entre €1.000,00 e €10.000,00, podendo ainda ser-lhe aplicadas as sanções acessórias de desqualificação do evento desportivo e impedimento de participação em competições desportivas pelo período de três meses a três anos.

Artigo 42.º-C

(Comportamento Violento de Adeptos)

1. O clube interveniente em competição desportiva cujo adepto agrida fisicamente agente desportivo, Comissário de Ciclismo ou elemento da força de segurança em serviço, é sancionado com multa entre €500,00 e €2.500,00.
2. O clube interveniente em competição desportiva cujo adepto agrida fisicamente pessoa não prevista no número anterior, é sancionado com multa entre €250,00 e €1.250,00.
3. Em ambos os casos, se da agressão resultarem lesões de especial gravidade (pela natureza das mesmas, tempo de recuperação ou grau de incapacidade provocado) ou prejuízo grave para a verdade desportiva, os limites mínimo e máximo da moldura são elevados para o dobro, podendo ainda ser aplicada, a título acessório, ao clube ou equipa, a sanção de desqualificação da prova ou evento desportivo.

Artigo 42.º-D

(Invasão da Área da Competição Desportiva)

1. O clube interveniente em competição desportiva cujo adepto, dirigente, treinador ou elemento do pessoal de apoio, invada a área onde se realiza a competição desportiva, ou nela intencionalmente coloque obstáculo, perturbando dessa forma o normal desenrolar da prova, é sancionado com multa entre €250,00 e €1.250,00.
2. O clube interveniente em competição desportiva cujo adepto, dirigente, treinador ou elemento do pessoal de apoio, invada a área onde se realiza a competição desportiva, ou nela intencionalmente coloque obstáculo, impedindo, dessa forma, o início ou o termo da prova, é sancionado com multa entre €500,00 e €2.500,00.

3. Em ambos os casos, se da atuação resultar prejuízo grave para a verdade desportiva, para além das sanções previstas nos números anteriores, pode ainda ser aplicada, a título acessório, ao clube ou equipa, a sanção de desqualificação da prova ou evento desportivo.

Artigo 42.º-E

(Ameaças e Ofensas à Honra, Consideração e Dignidade)

1. O clube interveniente em competição desportiva cujo adepto ameace ou profira expressões ou gestos que ofendam a honra, dignidade ou consideração de agente desportivo, Comissário de Ciclismo ou elemento da força de segurança em serviço, é sancionado com multa entre €500,00 e €2.500,00.
2. O clube interveniente em competição desportiva cujo adepto ameace ou profira expressões ou gestos que ofendam a honra, dignidade ou consideração de pessoa não prevista no número anterior, é sancionado com multa entre €250,00 e €1.250,00.
3. Em ambos os casos, se as expressões ou gestos ofensivos visarem atingir o visado em razão da sua ascendência, género, raça, nacionalidade, etnia, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual, os limites mínimo e máximo da moldura são elevados para o dobro.

Artigo 42.º-F

(Comportamento Discriminatório)

O clube que promova, consinta, tolere ou tenha qualquer tipo de conduta, escrita ou oral, apta a ofender a dignidade ou consideração de agente desportivo, adepto, espetador ou dirigente da FPC, em função da sua ascendência, género, raça, nacionalidade, etnia, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual, é sancionado com multa entre €1.000,00 e €5.000,00, podendo ainda ser-lhe aplicada as sanções acessórias de desqualificação do evento desportivo e impedimento de participação em competições desportivas pelo período de 3 meses a 3 anos.

Artigo 42.º-G

(Falhas de Segurança em Evento Desportivo)

1. Os organizadores do evento desportivo são responsáveis pela ordem e pela segurança, de agentes desportivos, adeptos e espetadores, no percurso da prova e nas suas imediações,

devendo por isso garantir que todas as medidas de segurança e proteção, legais e regulamentares, são devidamente implementadas.

2. O organizador do evento desportivo que, incumprindo o disposto no número precedente, dê causa à ocorrência de qualquer sinistro ou desacato na prova, é sancionado com multa a fixar entre €500,00 e €2.500,00.
3. O organizador de evento desportivo que permita a participação no mesmo de agente desportivo suspenso é sancionado com multa a fixar entre €500,00 e €2.500,00.

Artigo 42.º-H (Fraude Tecnológica)

1. Os clubes e os ciclistas têm o dever de garantir que as bicicletas com que se apresentam, e utilizam, em eventos desportivos competitivos, cumprem todos os requisitos técnicos, nomeadamente os previstos no artigo 1.3.010 do UCI Cycling Regulations.
2. Os clubes e os ciclistas que, incumprindo o disposto no número precedente, se apresentem, ou utilizem, em eventos desportivos competitivos, organizados ou homologados pela FPC, ou pela UCI, bicicletas que não cumpram todos os requisitos técnicos, são sancionados da seguinte forma:
 - (i) o clube: com sanção de multa entre €500,00 e €5.000,00, podendo ainda ser-lhe aplicadas as sanções acessórias de desqualificação do evento desportivo e impedimento de participação em competições desportivas pelo período de 1 mês a 1 ano; e,
 - (ii) o ciclista: com sanção de suspensão pelo período de 3 meses a 3 anos e multa entre €500,00 e €5.000,00, podendo ainda ser aplicada a sanção acessória de desqualificação do evento desportivo em causa.

SECÇÃO III MEDIDA DA SANÇÃO

Artigo 43.º Determinação da Medida da Sanção

A determinação da medida da sanção a aplicar concretamente, dentro dos limites definidos, é feita em função da natureza da infração, grau de culpa, personalidade do infrator, resultados perturbadores da disciplina, finalidades da sanção e circunstâncias agravantes e atenuantes aplicáveis ao caso.

Artigo 44.º

Circunstâncias Agravantes

São consideradas circunstâncias agravantes todas aquelas que contribuam para aumentar a censurabilidade da conduta do agente, designadamente, e entre outras:

- a) Ter a infração sido cometida sobre menor ou com o envolvimento deste;
- b) Ter a infração sido cometida com a utilização de meios especialmente ardilosos, que revelem manifesta premeditação e preparação na execução da infração;
- c) O infrator pertença aos órgãos da UVP-FPC ou aos órgãos de qualquer Associação de Ciclismo filiada na UVP-FPC;
- d) A reincidência;
- e) A produção de resultados prejudiciais ao prestígio e ao bom nome do ciclismo e/ou das suas instituições;
- f) A acumulação de infrações.

Artigo 45.º

Circunstâncias Atenuantes

São consideradas circunstâncias atenuantes todas aquelas que contribuam para diminuir a ilicitude do facto, a culpa do agente ou a necessidade da pena e entre outras, entre outras:

- a) A confissão espontânea do infrator;
- b) A demonstração de um arrependimento sério e sincero;
- c) A infração ter ocorrido na sequência de provocação ilegítima;
- d) A inexistência de condenações anteriores em matéria de infrações disciplinares;
- e) A colaboração demonstrada pelo infrator ao longo do processo disciplinar;
- f) A relevante contribuição para a dinamização ou notoriedade da modalidade.

Artigo 46.º

Reincidência

1. É punido como reincidente quem, por si só ou sob forma de comparticipação, cometer uma infração depois de ter sido condenado, por decisão transitada, em pena de suspensão superior a três meses se, de acordo com as circunstâncias do caso, o agente for de censurar por a condenação ou as condenações anteriores não lhe terem servido de suficiente advertência contra a prática da infração.

2. Em caso de reincidência o limite mínimo e máximo da pena aplicável à infração é elevado em um terço.

SECÇÃO IV

PERÍODO DE SUSPENSÃO

Artigo 47.º

Início do Período de Suspensão

O período de suspensão tem início na data da notificação da decisão disciplinar da primeira instância.

Artigo 48.º

Estatuto Durante o Período de Suspensão

Quem tenha sido objeto da aplicação de uma pena de suspensão não pode, durante o período de vigência da mesma, participar em que qualidade for, numa competição ou evento desportivo.

SECÇÃO V

INCUMPRIMENTO DA SANÇÃO APLICADA

Artigo 49.º

Incumprimento de Sanção de Suspensão, Impossibilidade de Inscrição ou Medida Preventiva

O agente desportivo que, eximindo-se ao cumprimento de medida preventiva, sanção de suspensão ou sanção de impossibilidade de inscrição, participe em prova ou atividade do âmbito federativo, será punido com desqualificação, o reinício da contagem do prazo da suspensão ou de impossibilidade de inscrição e multa até €3.000.

Artigo 50.º

Incumprimento de Sanção de Multa

1. O agente desportivo que não efetue o pagamento da multa aplicada no prazo estipulado na decisão condenatória será punido com o agravamento da multa aplicada, numa sobretaxa diária de €5 por cada dia de atraso.
2. Caso o agente desportivo não efetue o pagamento da multa nos 4 meses seguintes à notificação para o efeito, a multa será convertida em suspensão. A conversão será feita da seguinte forma: cada €20 de multa serão convertidos em 1 dia de suspensão.

3. Para efeitos da contagem constante do número anterior, a conversão será feita aos dias de multa aplicados, como também à sobretaxa devida pelo incumprimento atempado.

Artigo 51.º

Inobservância de Outros Deveres

O agente desportivo que, em todos os casos não especialmente previstos neste Regulamento, viole dever imposto pelos regulamentos da FPC ou da UCI, pelo regulamento da prova, ou pela demais legislação aplicável, é sancionado com sanção de suspensão até 30 (trinta) dias e, cumulativamente, com multa a fixar entre os €100 (cem euros) e os €750 (setecentos e cinquenta euros).

SECÇÃO VI

MEDIDAS PREVENTIVAS

Artigo 52.º

Suspensão Preventiva

1. Nas infrações cuja sanção máxima aplicável seja igual ou superior a 6 (seis) meses de suspensão, impedimento de participação em competições desportivas ou impossibilidade de inscrição, e bem assim, independentemente da sanção aplicável, sempre que se justifique fazê-lo por razões de salvaguarda da estabilidade da competição ou do prestígio da UVP-FPC, pode ser determinada a suspensão preventiva do agente desportivo enquanto decorre o processo disciplinar.
2. A suspensão preventiva é sempre determinada por despacho do Presidente do Conselho de Disciplina, devidamente fundamentado e atendendo, nomeadamente, à gravidade do ilícito, às especiais exigências de prevenção e ao perigo de continuação da atividade ilícita.
3. Salvo decisão do Conselho de Disciplina em contrário, a suspensão preventiva será mantida até ser proferida a decisão final do processo.
4. A suspensão preventiva inicia-se no momento em que o visado se considere notificado do respetivo despacho, elaborado pelo Presidente do Conselho de Disciplina da UVP/FPC.
5. A suspensão preventiva inibe o visado de participar, seja em que qualidade for, em competições ou eventos desportivos de ciclismo.

6. No caso de decisão condenatória, o período de suspensão preventiva já cumprido será deduzido ao período de suspensão total a que o Arguido seja condenado.

CAPÍTULO IV PROCEDIMENTO DISCIPLINAR

SECÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 53.º

Princípios do Processo Disciplinar

O processo disciplinar, nos termos do presente Regulamento, será sempre condicionado ao cumprimento dos princípios do contraditório, da celeridade processual, da fundamentação dos atos, da igualdade, da irretroatividade e da proporcionalidade.

Artigo 54.º

Caducidade e Prescrição

1. O prazo para instauração de procedimento disciplinar é de 120 (cento e vinte) dias, contados desde o conhecimento da notícia dos factos constitutivos da infração pelo órgão titular do poder disciplinar.
2. Findo o prazo estabelecido no número anterior, o poder de instaurar o procedimento caduca.
3. O processo disciplinar extingue-se, por efeito de prescrição, logo que sobre a prática da infração tiverem decorrido 4 anos.
4. A contagem do prazo prescricional interrompe-se:
 - i. com a instauração do procedimento disciplinar;
 - ii. com a notificação da acusação; e,
 - iii. com a notificação da decisão condenatória ou absolutória.
5. O prazo de caducidade e de prescrição suspendem-se enquanto decorrer processo-crime que tenha por objeto os mesmos factos, ou factos conexos, com aqueles cuja relevância disciplinar se pretende apurar.

Artigo 55.º

Notificações

1. Salvo disposição em contrário, as notificações serão feitas por carta registada ou correio electrónico, remetido para o endereço constante da ficha de filiação.do visado.
2. Em caso de impossibilidade de notificar o Arguido nos termos definidos no número anterior:
 - (i) tratando-se de pessoa singular, a notificação será feita, por carta registada, para a morada do último Clube pelo qual o mesmo se tenha inscrito na UVP-FPC;
 - (ii) tratando-se de pessoa coletiva, a notificação será feita, por carta registada, para a morada que conste do Registo Nacional de Pessoas Coletivas (RNPC).
3. As notificações feitas por carta registada presumem-se realizadas no terceiro dia útil posterior à data do registo; e as feitas por correio electrónico presumem-se realizadas no dia útil seguinte à data do envio.

Artigo 56.º

Consulta do Processo

1. Durante o decorrer do inquérito, o Arguido tem o direito de, a todo o momento, consultar o seu processo disciplinar.
2. A consulta deverá ser requerida por escrito, ao Instrutor do processo, com uma antecedência mínima de 5 dias.
3. O Arguido poderá também obter, a expensas próprias, cópia de uma ou mais folhas do processo.

Artigo 57.º

Meios de Prova

Os factos relativos à violação das normas podem ser provados através de todos os meios admissíveis em juízo.

Artigo 58.º

Força Probatória dos Relatórios e Atas dos Comissários

Os factos constantes dos relatórios ou atas dos Comissários e por ele presenciados fazem fé, até prova em contrário.

Artigo 59.º

Princípios Gerais sobre Produção de Prova

1. O Instrutor ordena, oficiosamente ou a requerimento, a produção de todos os meios de prova cujo conhecimento se lhe afigure necessário à descoberta da verdade e à boa decisão da causa.
2. O Arguido pode apresentar ou requerer a produção de prova até ao momento do encerramento do inquérito.
3. Os requerimentos de prova são indeferidos se for notório que:
 - a) As provas requeridas são irrelevantes ou supérfluas;
 - b) O meio de prova é inadequado, de obtenção impossível ou muito duvidosa; ou,
 - c) O requerimento tem uma finalidade meramente dilatória.
4. Cabe ao Arguido assegurar a comparência das testemunhas que indicar.
5. As testemunhas são ouvidas presencialmente, ou por meio de videoconferência. Em circunstâncias excecionais, e desde que devidamente fundamentado, é admissível a inquirição de testemunhas por escrito.

Artigo 60.º

Livre Apreciação da Prova

Salvo disposição da lei em contrário, a prova é apreciada segundo as regras da experiência e a livre convicção do decisor.

Artigo 61.º

Formas de Processo

1. O procedimento disciplinar reveste as seguintes formas:
 - a) Processo disciplinar;
 - b) Processo de averiguações; e,
 - c) Processo sumário.
2. O processo disciplinar é obrigatório para a aplicação de sanções quando estejam em causa as infrações mais graves e, em qualquer caso, quando a sanção a aplicar, em concreto, determine a suspensão de atividade por um período superior a um mês.

Artigo 62.º

Prazos de Decisão

1. As decisões do conselho de disciplina devem ser proferidas no prazo de 45 dias ou, em situações fundamentadas de complexidade da causa, no prazo de 75 dias, contados a partir da autuação do respetivo processo.

SECÇÃO II

PROCESSO DISCIPLINAR

Artigo 63.º

Abertura de Processo Disciplinar

1. Após a UVP/FPC tomar conhecimento da infração, por qualquer meio, compete ao Presidente do Conselho de Disciplina determinar a abertura do processo disciplinar e nomeia a pessoa responsável pela instrução do processo.
2. O despacho de abertura do processo disciplinar é assinado pelo Presidente do Conselho de Disciplina e é notificado ao Arguido.
3. O despacho referido no número anterior e os restantes elementos de que a UVP/FPC disponha relativos ao processo são enviados ao Instrutor nomeado, para que este dê início ao inquérito.

Artigo 64.º

Acusação

1. Findo o inquérito, o Instrutor remete ao Arguido, no prazo máximo de 10 dias úteis, a acusação. Caso considere inexistirem indícios suficientes da prática de infração remete, no mesmo prazo, ao Conselho de Disciplina, proposta de arquivamento, devidamente fundamentada.
2. A acusação deve conter a descrição circunstanciada dos factos que são imputados ao Arguido, bem como a moldura sancionatória das infrações cometidas.

Artigo 65.º

Direito de Defesa

O Arguido dispõe do prazo de 7 (sete) dias para responder à acusação, deduzindo por escrito os elementos que considerar relevantes para esclarecer os factos que lhe são imputados, podendo juntar documentos e solicitar as diligências probatórias que se mostrem pertinentes para o esclarecimento da verdade.

Artigo 66.º

Relatório Final

1. Findas as diligências de prova julgadas necessárias e pertinentes, o Instrutor elabora o relatório final, com o qual se encerra o inquérito.
2. Do relatório final deverão constar, nomeadamente:
 - a) A identificação do arguido e das infrações que lhe são imputados;
 - b) As diligências de prova realizadas;
 - c) A fundamentação;
 - d) A proposta de decisão.
3. Encerrado o inquérito, o Instrutor diligencia a entrega do processo ao Conselho de Disciplina.

Artigo 67.º

Dispensa de Relatório Final

Em caso de manifesta simplicidade dos factos, a elaboração do relatório final pode ser dispensada, mediante despacho do Presidente do Conselho de Disciplina nesse sentido.

Artigo 68.º

Decisão

1. Recebido o relatório final do Instrutor, o Conselho de Disciplina reúne-se para o analisar e decidir.
2. A decisão é tomada por maioria.
3. São elementos essenciais da decisão:
 - a) A identificação do Arguido;
 - b) A indicação das infrações imputadas ao Arguido;
 - c) O resumo sumário das conclusões contidas na resposta à acusação, se esta tiver sido apresentada;
 - d) A fundamentação da decisão, da qual deve constar a enumeração dos factos provados e não provados;
 - e) As disposições legais aplicáveis;
 - f) A decisão condenatória ou absolutória;
 - g) A data e a assinatura do Presidente do Conselho de Disciplina.
4. A decisão poderá ser tomada por mera remissão para o relatório final do Instrutor, desde que este contenha todos os elementos constantes das alíneas a) a f) do número anterior.

Artigo 69.º

Decisão condenatória

1. A decisão condenatória deve discriminar a data de início e o termo do período de suspensão, bem como eventuais multas que sejam aplicadas.
2. Deverão ainda constar da decisão condenatória os fundamentos que presidiram à escolha da medida da pena, nomeadamente, todas as agravantes e atenuantes tidas em linha de conta.
3. A decisão condenatória sujeita o Arguido ao pagamento das custas do processo, a fixar nos termos do Anexo I. a este Regulamento.
4. Excetua-se do disposto no número anterior os casos em que o Arguido confesse, integralmente e sem reservas, a infração que lhe é imputada, ficando, nesse caso, isento do pagamento das custas.

Artigo 70.º

Decisão Absolutória

1. A decisão absolutória determina automaticamente a extinção da suspensão preventiva decretada.
2. A requerimento do arguido, e desde que julgado conveniente para defender a boa imagem do arguido e da modalidade, o Conselho de Disciplina pode ordenar o envio da decisão para a Agência Lusa, de modo a facilitar a sua eventual divulgação nos meios de comunicação social.
3. A decisão absolutória proveniente de processo impulsionado por denúncia ou participação sujeita o Denunciante/Participante ao pagamento das custas do processo, a fixar nos termos do Anexo I. a este Regulamento.

Artigo 71.º

Nulidades da Decisão

1. É nula a decisão que não contiver as menções referidas nas alíneas d) e f) do n.º 2 do artigo 67º.
 - a)
2. As nulidades da decisão devem ser arguidas ou conhecidas em recurso, sendo lícito ao Conselho de Disciplina supri-las, no prazo de 5 dias após a interposição do recurso.

SECÇÃO II

PROCESSO DE AVERIGUAÇÕES

Artigo 72.º

Âmbito e Tramitação

1. Para efeitos do apuramento da eventual existência de infração disciplinar e dos seus autores, o Conselho de Disciplina, por despacho do seu Presidente, pode ordenar a instauração de processo de averiguações.
2. No mesmo despacho a que se refere o número anterior, o Presidente do Conselho de Disciplina nomeia Instrutor responsável pela condução do processo de averiguações.
3. Se no decurso do processo de averiguações forem apurados factos que indiciem a prática de infração disciplinar e o seu autor, o Instrutor elabora relatório fundamentado, que submete ao Conselho de Disciplina, para decisão de instauração, ou não, de processo disciplinar.
4. No despacho de instauração de processo disciplinar pode ainda ser determinado o aproveitamento de todos os atos já praticados.
5. Se, concluído o processo de averiguações, não forem apurados factos que indiciem a prática de infração disciplinar e do seu autor, o Instrutor, por relatório fundamentado, propõe ao Conselho de Disciplina o arquivamento dos autos.

SECÇÃO III

PROCESSO SUMÁRIO

Artigo 73.º

Âmbito e Tramitação

1. É aplicável o processo sumário nos procedimentos disciplinares por infrações:
 - a) Leves;
 - b) Que sejam sancionáveis com sanção de suspensão não superior a 1 (um) mês;
 - c) Às quais, em razão das circunstâncias do caso concreto, não deva ser aplicada pena de suspensão superior a 30 (trinta) dias de suspensão e/ou pena de multa superior a €1.000 (mil euros)-;
 - d) Referentes a infrações previstas e sancionáveis ao abrigo do Regulamento Médico.

2. O processo sumário é sempre instruído, e a decisão sustentada, nalgum(ns) dos seguintes elementos probatórios: (i) Relatórios e Atas dos Comissários (ii) imagens de vídeo captadas pelo organizador, por operador televisivo ou pela FPC; (iii) documentação obtida ou produzida ao abrigo do Regulamento Médico; (iv) confissão do Arguido.
3. Sempre que possível, as notificações feitas no âmbito do processo sumário são efetuadas por correio eletrónico, para o endereço constante da ficha de filiação, considerando-se realizadas no dia do envio do e-mail.
4. Notificado da acusação, o Arguido dispõe do prazo de 2 (dois) dias para, querendo, apresentar defesa escrita, podendo juntar documentos e requerer a realização de diligências probatórias.
5. Para efeitos do disposto no número anterior, as testemunhas a apresentar pelo Arguido não podem ser em número superior a 3 (três).
6. Realizadas as diligências de prova necessárias, o Instrutor elabora relatório final, que submete à apreciação do Conselho de Disciplina, para decisão.
7. Se no decurso das diligências de prova o Instrutor verificar que não se encontram verificados os requisitos que permitem decidir em processo sumário, remete os autos ao Conselho de Disciplina, para que este órgão determine que os mesmos passam a tramitar sob a forma de processo comum.

Artigo 74.º

Decisão

1. Recebido o relatório final do Instrutor, o Conselho de Disciplina reúne-se para o analisar e decidir.
2. A decisão é tomada por maioria.
3. São elementos essenciais da decisão:
 - a) A identificação do Arguido;
 - b) A indicação das infrações imputadas ao Arguido;
 - c) A fundamentação sumária, de facto e de direito, da decisão;
 - d) A data e a assinatura do Presidente do Conselho de Disciplina.
4. A decisão poderá ser tomada por mera remissão para o relatório final do Instrutor.

5. A decisão condenatória sujeita o Arguido ao pagamento das custas do processo, a fixar nos termos do Anexo I. a este Regulamento.
6. Excetua-se do disposto no número anterior os casos em que o Arguido confesse, integralmente e sem reservas, a infração que lhe é imputada, ficando, nesse caso, isento do pagamento das custas.

SECÇÃO IV

RECURSOS

Artigo 75.º

Princípios Gerais

1. Todas as decisões finais do Conselho de Disciplina são recorríveis, para o Conselho de Justiça ou para o Tribunal Arbitral do Desporto.
2. De acordo com o artigo 44.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de dezembro, na redação conferida pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 93/2014 de 23 de junho, cabe recurso para o Conselho de Justiça das decisões disciplinares relativas a questões emergentes da aplicação das normas técnicas e disciplinares diretamente respeitantes à prática da própria competição desportiva.
3. Em conformidade com o artigo 4.º, n.ºs 1 e 3, da Lei do Tribunal Arbitral do Desporto (aprovada pelo artigo 2.º da Lei n.º 74/2013 de 6 de setembro, na redação conferida pelo artigo 3.º da Lei n.º 33/2014 de 16 de junho), compete a esse tribunal conhecer, em via de recurso, das deliberações do Conselho de Disciplina que não sejam relativas a questões emergentes da aplicação das normas técnicas e disciplinares diretamente respeitantes à prática da própria competição desportiva.
4. As decisões interlocutórias do Conselho de Disciplina e do Instrutor do processo disciplinar não são recorríveis.

Artigo 76.º

Legitimidade

Têm legitimidade para interpor recurso para o Conselho de Justiça todos os que tenham interesse direto e pessoal no resultado do mesmo.

Artigo 77.º

Regras de Interposição do Recurso e Efeitos

1. Os recursos devem ser interpostos no prazo de 15 dias após a comunicação da decisão, que deverá ser feita por carta registada
2. O recurso é interposto mediante requerimento, que identificará a decisão recorrida, entregue na secretaria da U.V.P./F.P.C. ou enviado por carta registada, acompanhado da importância de €1.000 (mil euros), a qual será devolvida em caso de provimento.
3. As alegações devem acompanhar o requerimento sob pena de indeferimento imediato.
4. O recurso deve ser remetido para o Conselho de Disciplina, que caso não exerça a prerrogativa conferida pelo n.º 2 do artigo 71.º, o fará subir para o Conselho Jurisdicional, juntamente com a cópia do processo disciplinar, no prazo de 5 dias úteis posteriores à sua interposição.
5. O recurso não tem efeito suspensivo, salvo se o Presidente do Conselho de Justiça, a requerimento do interessado e tendo em conta os interesses do ciclismo lho decida atribuir.

Artigo 78.º

Análise e Decisão do Recurso

1. Recebido o recurso, poderá o Conselho de Justiça indeferi-lo liminarmente se o mesmo não contiver alegações ou se não for legalmente admissível. Em qualquer dos casos, o indeferimento deverá ser fundamentado.
2. Não se verificando o disposto no número anterior, o Conselho de Justiça deverá decidir o recurso no prazo de 30 dias contados a partir da data em que o recurso for recebido por este órgão.
3. O prazo referido no número anterior poderá ser alargado por motivo justificado, devendo qualquer prorrogação e a sua expectável extensão ser comunicada ao Recorrente e à U.V.P./F.P.C.
4. Na elaboração das suas decisões, o Conselho de Justiça aplicará os critérios decisórios aqui previstos para o Conselho de Disciplina.
5. A decisão final será comunicada ao Recorrente por carta registada.
6. A decisão que mantenha o acórdão recorrido sujeita o Recorrente ao pagamento das custas do processo, a fixar nos termos do Anexo I. a este Regulamento.

CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 79.º

Entrada em Vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2025.

ANEXO I CUSTAS DO PROCESSO

Tipo de Processo	Taxa
Processo Sumário	1UC
Processo Disciplinar	3 UC
Recurso para Conselho de Justiça	2 UC